

【제 목】 : 요양급여대상·비급여대상 여부 및 행위·치료재료 결정
신청 처리 지연 (기관주의)

【내 용】

- 급여등재실은 요양급여대상 또는 비급여대상이 불분명한 의료행위에 대하여 신의료기술평가(유예) 신청 전 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」(이하 “요양급여 기준”) 제9조의2에 따른 요양급여 대상 또는 비급여대상 여부를 확인 신청 하고, 정당한 사유 없는 한 확인 신청을 접수한 날로부터 30일 이내 신청인과 신의료기술평가 위원회에 통보하는 업무를 하고 있다.

☞ 참고자료: 【국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙】

제9조의2(요양급여대상·비급여대상 여부 확인) ① 요양기관, 「의료법」 또는 「약사법」에 따른 의료인 단체, 의료기관 단체, 대한약사회 또는 대한한약사회(이하 “의약관련 단체”라 한다), 치료재료의 제조업자·수입업자(치료재료가 「인체조직안전 및 관리 등에 관한 법률」 제3조제1호에 따른 인체조직인 경우에는 같은 법 제13조에 따른 조직은행의 장을 말한다. 이하 같다)는 보건복지부장관에게 **요양급여대상 또는 비급여대상 여부가 불분명한 행위에 대하여 「의료법」 제53조에 따른 신의료기술평가(이하 “신의료기술평가”라 한다) 및 「신의료기술평가에 관한 규칙」 제3조에 따른 신의료기술평가 유예 신청 전에 요양급여대상 또는 비급여대상 여부의 확인을 신청할 수 있다.**

② (생략)

③ 보건복지부장관은 제1항 및 제2항에 따라 확인 신청을 받은 경우에는 요양급여대상·비급여대상 여부를 확인하고, 정당한 사유가 없는 한 **확인 신청을 접수한 날부터 30일 이내에** 신청인과 「의료법」 제54조에 따른 **신의료기술평가위원회에 그 결과를 통보하여야 한다.** 다만, 기존 결정 사례 등에 근거한 확인이 곤란하여 심층적 검토가 필요한 경우에는 30일의 범위에서 그 통보기간을 한 차례 연장할 수 있다.

④~⑤ (생략)

제11조(행위·치료재료에 대한 요양급여의 결정) ① 제10조에 따라 요양급여대상 여부의 결정신청을 받은 보건복지부장관은 정당한 사유가 없는 한 **결정신청일로부터 100일 이내에** 법 제4조에 따른 건강보험정책심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)의 심의를 거쳐 **요양급여대상 또는 비급여대상에의 해당여부를 결정하여 고시해야 한다.** (생략)

- 또한, 「요양급여 기준」 제11조 및 「행위 치료재료 등의 결정 및 조정 기준」 제6조에 따라 신의료기술의 결정·조정신청(이하 “신청”) 접수일로부터 70일 이내에 안전성·유효성에 대한 확인(결정신청인

경우)과 요양급여대상여부 및 상대가치점수·상한금액 등에 대하여 전문평가위원회의 평가를 거친 결과를 보건복지부장관에게 보고하여야 한다.

☞ **참고자료: 【행위 치료재료 등의 결정 및 조정 기준】**

제6조(신청에 의한 결정 및 조정) ① 심사평가원장은 제5조에 따라 결정 또는 조정신청을 받은 때에는 정당한 사유가 없는 한 <u>접수일로부터 70일 이내에</u> 제8조의 <u>안전성·유효성에 대한 확인</u>과 제9조의 <u>요양급여대상여부, 상대가치점수·상한금액 등에 대한 각 전문평가위원회의 평가를 거쳐 그 결과를 장관에게 보고</u>하여야 한다. ② 장관은 제1항에 따라 평가결과를 보고 받은 경우에는 정당한 사유가 없는 한 <u>결정 또는 조정신청 접수일로부터 100일 이내에</u> 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 <u>결정을 하여 고시</u>하여야 한다. 1. 요양급여기준 별표 2에 따른 비급여대상 2. 제1호 이외의 경우에는 요양급여대상. 이 경우 행위·치료재료 등이 경제성 또는 치료효과성 등이 불확실하여 그 검증을 위하여 추가적인 근거가 필요하거나 보험재정에 상당한 부담을 준다고 인정되는 경우 등 국민건강보험법 시행령 별표 2 제4호 또는 제6호에 따라 요양급여비용의 100분의 100의 범위에서 본인부담률을 달리 적용할 수 있다. ③~⑤ (생략)
--

- 그런데 급여등재실에서 2016년 10월부터 감사일 현재까지 행위·치료재료 결정신청 등 처리에 관한 사항을 검토한 결과,
- **【표 6】** ‘요양급여대상·비급여대상 여부 확인 처리 현황’의 총 1,408건 중 267건(18.96%)이 ‘검토 지연, 회의 개최 관련’ 등의 사유로 지연 처리되었으나, 2019년에는 접수 건 중 대부분(97%)을 기한 내에 처리한 사실을 확인하였고,
- **【표 7】** ‘신의료기술 결정 및 조정 처리 현황’에 의하면 총 144건 중 32건(22.22%)이 ‘검체검사 재분류, 유사건과 동반 검토’ 등 사유로 지연 처리 되었으며,
- **【표 8】** ‘치료재료 결정 및 조정 처리 현황’과 같이 총 6,363건 중 166건(0.03%)이 ‘검토 후 재논의, 재평가 연계 검토’ 등의 사유로 처리기한이 지연된 것으로 확인하였다.

【표 6】요양급여대상·비급여대상 여부 확인 처리 현황 (2016.10.~2020.01.)

(단위: 건, 일수)

접수년도	접수	법정처리기한(30일) 지연				최소~최대일
		전체	처리완료	검토중	반려·취하	
총계	1,408	267 (18.96%)	248 (17.61%)	2 (0.14%)	17 (1.21%)	
2016년	72	41	40		1	97일
2017년	441	107	100	-	7	118일
2018년	473	110	103	-	9	135일
2019년	410	9	5	2	2	133일
2020년	12	-	-	-	-	-

【표 7】신의료기술 결정 및 조정 처리 현황 (2016.10.~2020.01.)

(단위: 건, 일수)

접수년도	전체			100일 초과 지연			최소~최대일
	계	결정	조정	계	결정	조정	
총계	144	121	23	32 (22.22%)	23 (19.01%)	9 (39.13%)	
2016년	25	23	2	9	8	1	301일
2017년	56	49	7	17	12	5	274일
2018년	42	38	4	4	3	1	158일
2019년	21	11	10	2		2	154일

【표 8】치료재료 결정 및 조정 처리 현황 (2016.11.~2019.12.)

(단위: 건, 일수)

접수년도	전체			100일 초과 지연	최소~최대일
	계	결정	조정	계	
총계	6,363	6,135	228	166 (0.03%)	
2017년	2,358	2,262	96	109	338일
2018년	2,065	2,021	44	39	521일
2019년	1,940	1,852	88	18	232일

【조치할 사항】

- 개발상임이사는 요양급여대상·비급여대상 여부 확인 및 행위·치료재료 결정 신청 관련 업무 처리 시 처리기한이 지연되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시고 관련 부서에는 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (기관주의)